

1500147-37.2022.8.26.0080

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089106/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 24003870 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2089106 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON VIANA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreuva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500147-37.2022.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500147-37.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2089106/2022 - 01º D.P. CABREÚVA, 24003870 - 01º D.P.

CABREÚVA, 2089106 - 01º D.P. CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON VIANA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

VISTOS.

JEFERSON VIANA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, e artigo 329 na forma do artigo 69 ambos do Código Penal, porque no dia 31/03/2022, por volta das 16h45, na Rua Kwait, 236, nas proximidades do depósito da Estrela, nesta cidade de Cabreúva (fls. 78/81):

"Trazia consigo, para fins de tráfico, 49 microtubos plásticos do tipo eppendorf

contendo 28,83g (vinte e oito gramas e oitenta e três decigramas) de cocaína, 8 invólucros plásticos contendo 1,21g (um grama e vinte e um decigramas) de cocaína, na forma de "crack", e 3 frascos plásticos contendo 2,81g (dois gramas e oitenta e um decigrama) de tetrahidrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência às fls. 40/42, auto de exibição e apreensão à fl. 7 e laudo de constatação às fls. 21/23).

Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, JEFERSON VIANA SILVA, qualificado à fl. 14., opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio (boletim de ocorrência às fls. 40/42 e ficha de atendimento médico do guarda municipal que participou da ocorrência à fl. 25). Segundo se apurou, o denunciado, na data e local dos fatos, trazia consigo as drogas acima mencionadas, para fins de tráfico. Ocorre que guardas municipais em patrulhamento avistaram o denunciado em atitude suspeita de comércio de drogas, eis que entregou "algo" (certamente, drogas) ao condutor de um veículo Palio, cor preta, razão pela qual decidiram pela abordagem. O denunciado, ao notar a presença dos guardas, colocou parte das drogas, que estavam na mão dele e trazia consigo, para fins de tráfico, na boca, e empreendeu fuga, caminhando rapidamente.

Os guardas, então, saíram ao encalço dele e conseguiram alcançá-lo, ocasião em que o denunciado passou a desferir socos e pontapés nos guardas, resistindo contra a abordagem, vindo a causar lesões em um deles, mas acabou sendo detido.

Durante a abordagem, os guardas constataram que o denunciado mastigava "algo" de forma acelerada, tendo, posteriormente, constatado se que tratava de parte da droga ("crack").

Na revista pessoal ao denunciado, os guardas localizaram e apreenderam as demais porções das drogas, acondicionadas em uma sacola, que estava em um bolso da vestimenta dele, drogas essas que o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido ao distrito policial, onde negou a prática delitiva (fl. 13). Assim, considerando as condições da prisão, a forma de embalagem, e a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, verifica-se que o denunciado trazia consigo as drogas, para fins de tráfico".

Nos termos da decisão de fls. 60/61, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia.

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 10/06/2022, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 125).

O MP apresentou alegações finais orais e a defesa manifestou-se em memoriais (fls. 164/167 e 168/171).

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo pericial definitivo (fls. 120/122), e a apreensão confirmada pelo boletim de ocorrência (fls. 40/42) e auto de exibição/apreensão (fls. 07).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

Em juízo, o acusado alegou (fls. 13):

"Que estava saindo da biqueira com três pedras de crack em sua mão que fui buscar para fumar, momento em que fui abordado pelo GMS. Que se negou a ser abordado, pois eles sempre querem abordar no mesmo lugar, sempre usando a mesma roupa, já que sou morador de rua. QUE então eles me pegaram e me agrediram, com um mata leão, várias pancadas na costela, uma cabeçada no meu nariz, me jogaram no chão e me algemaram. Para eu ganhar essas três pedras de crack o cara me pediu para levar oito pedras pra um rapaz, então quando os GMS me abordaram eu coloquei na boca. Que então me trouxeram para o distrito. QUE desconhece a propriedade dos outros entorpecentes apreendidos, que não estava comigo".

Em suas declarações, ainda em fase de inquérito, o GM MARCELO PIM (fls. 15), assim se manifestou:

"Que estavam em patrulhamento quando avistaram o indivíduo na porta do lado do motorista de um veículo Palio na cor preta entregando um objeto ao condutor. QUE então realizaram a abordagem do indivíduo que colocou o que ele tinha na mão na boca e durante a abordagem o indivíduo desferiu socos sendo necessário o uso de força moderada, gerando escoriações na mão direita. O indivíduo foi contido e em revista pessoal realizada pelo GM EGIDIO foi localizada no bolso da blusa uma sacola contendo entorpecentes. QUE foi solicitado ao indivíduo que cuspiasse que o havia na boca, sendo então identificadas porções que aparentam ser crack. QUE então o indivíduo identificado como JEFERSON foi conduzido ao Pronto Atendimento no bairro do Jacaré e em posterior ao distrito policial".

E, em juízo, o mesmo policial reiterou as declarações prestadas em solo policial e acrescentou:

"Que Jeferson resistiu à abordagem o tempo todo dando socos na equipe e foi necessário usar um pouco da força para contê-lo; que, em decorrência disso, o depoente e seu companheiro de equipe tiveram machucados leves nas mãos; que foi o GM Egídio quem realizou a abordagem de Jeferson; que as drogas estavam numa sacola dentro do bolso da blusa de Jeferson; que ele cuspiu o restante dos entorpecentes; que a sacola que estava na blusa de Jeferson foi aberta na frente dele".

Por sua vez, o GM EGÍDIO ACÁCIO DE LIMA (fls. 17), em solo policial afirmou que:

"Que estavam em patrulhamento pela Rua Kuait próximo ao depósito de material Estrela quando avistaram um indivíduo identificado posterior como JEFERSON, entregando um objeto ao condutor de um veículo Palio na cor preta não sendo possível anotar o emplacamento. Ao notar a presença da viatura o mesmo tentou empreender fuga caminhando de forma acelerada, ao ser alcançado pela equipe o mesmo resistiu contra a abordagem e desferiu socos e ponta pés em ato contínuo foi percebida que em sua boca havia um volume que o mesmo mastigava de forma acelerada. Após ser contido em revista pessoal realizado foi constatada dentro do bolso de sua blusa uma cerca quantia de drogas em um saco transparente. QUE após abrir a boca caiu dentro dela certa quantia de entorpecente semelhante à crack sendo possível contabilizar somente oito que ficaram intactas. Após realizamos contato com COI que em sequência fez contato com o 1º Distrito do Policial, o indivíduo identificado como JEFERSON foi conduzido ao UPA para primeiro atendimento médico e posteriormente encaminhado a delegacia".

Em juízo, o mesmo policial reiterou as declarações prestadas em solo policial e acrescentou:

"Que foi uma situação perigosa em que o seu parceiro sentiu muitas dores nas mãos; que ele também, no momento da abordagem, sentiu dores nas mãos por ter tido que segurar Jeferson; que foi ele quem desembarcou da viatura e foi fazer a abordagem e a revista pessoal de Jeferson; que as drogas, além daquelas que estavam na boca, estavam no bolso frontal da blusa dele, sendo que foram encontradas aproximadamente 49 porções de substâncias; quanto àquelas da boca foram encontradas aproximadamente 8 mas os plásticos estavam mastigados e havia saliva não sendo possível saber o número exato de porções".

Em juízo, o réu declarou:

"Que fui na biqueira buscar droga e estava com 8 pedras de crack, sendo que tinha 3 nas mãos e 5 foram colocadas na boca porque avistei a viatura; que quando me abordaram e me mandaram para a parede eu fui; que, num primeiro momento, neguei que tinha drogas na boca mas, em seguida, apresentei as 3 pedras de crack que estavam na minha mão e acabei apresentando também as 5 que estavam na minha boca, quando os GM's começaram me agredir; que me conduziram até o UPA e depois na delegacia, quando um policial civil me disse que havia sido apreendida uma grande quantidade de droga naquela manhã e que isso estava sendo "jogado" em mim; que não faz sentido eu querer esconder 5 pedras de crack na boca e ficar com uma quantidade imensa de cocaína no bolso e ainda por cima não encontraram dinheiro; que quando me abordaram não havia cocaína alguma e nem me foi mostrada essa droga; que a droga que foi encontrada comigo foram as 8 pedras de crack, quando eles me algemaram e me conduziram para a delegacia; que, época dos fatos, não tinha residência fixa pois

estava morando na rua; que, na delegacia, só tinha eu de preso mas um policial civil comentou que de manhã haviam apreendido droga”.

No que diz respeito à oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo, temos o documento da UPA, de fls. 24/25, relatando luta corporal do réu com o GM Marcelo Pim, com ferimento em uma das mãos.

Tendo em vista requerimento da defesa, foi enviado ofício à Delegacia de Polícia, cuja resposta se encontra às fls. 145, “que na data de 31/03/2022, não houve formalização de mais ocorrência de tráfico de drogas, só houve a elaboração do Boletim de Ocorrência de nº AV7628, o qual tem como indiciado Jeferson Viana Silva”.

Nesse sentido, as arguições da defesa em sede alegações finais não possuem o condão de colocar em dúvida a veracidade do contido no ofício suprarreferido. Ademais, conforme despacho de fls. 146, foi dada oportunidade às partes de se manifestarem a esse respeito, mas inclusive a defesa quedou-se inerte.

Assim, ouvidos os policiais militares em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

O conjunto probatório demonstra que é inequívoco que os entorpecentes apreendidos, destinavam-se à traficância, considerando-se também a quantidade da droga apreendida em poder do acusado.

Com efeito, a autoria delitiva restou absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

- Para o crime de tráfico de drogas: em primeira fase, a pena deve ser agravada em virtude dos maus antecedentes ostentados pelo réu - conforme F.A. (fls. 86/91) e certidões (fls. 92/94). Assim, elevo a sua pena para 5 anos e 10 meses e 583 dias-multa. Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) (Ilustrativamente, Processos de nºs 0009915-66.2016.8.26.0080, 0004515-13.2015.8.26.0080, 0007182-02.2018.8.26.0521 e 0005959-14.2018.8.26.0521). Assim, fixo a reprimenda intermediária em 6 anos, 9 meses e 20 dias e 680 dias-multa. Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento da pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

- Para o crime de oposição à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo: em primeira fase, a pena deve ser agravada em virtude dos maus antecedentes ostentados pelo réu - conforme F.A. (fls. 86/91) e certidões (fls. 92/94). Assim, elevo a sua pena para 2 meses e 10 dias. Na segunda fase, verifica-se a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) (Ilustrativamente, Processos de nºs 0009915-66.2016.8.26.0080, 0004515-13.2015.8.26.0080, 0007182-02.2018.8.26.0521 e 0005959-14.2018.8.26.0521). Assim, fixo a reprimenda intermediária em 2 meses e 21 dias. Na terceira fase, estão ausentes causas de diminuição e aumento da pena, de modo que se mantém a sanção no patamar acima fixado.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de

apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra JEFERSON VIANA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 6 ANOS, 11 MESES, 41 DIAS e 680 DIAS MULTA, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 329 na forma do artigo 69 ambos do Código Penal.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"), ressalvada a gratuidade judiciária, que ora defiro.

Por fim, com o advento do Novo Código de Processo Civil, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma de seu artigo 1.010, § 3º. Por sua vez, tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG nº 17/2016), bem como diante da nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3º) as Unidades Judiciais de 1º Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.

Assim, em caso de interposição de recurso, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado nos termos do convênio OAB/DPE.

P.I.C.

Cabreuva, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA